**Câu 1: Lý thuyết chung (1 đ): Hãy nêu vai trò của luật sư trong việc thương lượng, hòa giải các tranh chấp.**

- Đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch, đặc biệt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tiên liệu rủi ro và tìm các giải pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục rủi ro.
- Đánh giá mức độ rủi ro và tìm các giải pháp hiệu quả giải quyết tranh chấp.

**Câu 2 (1 đ): Nếu bạn được giao soạn thảo, bạn có soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp như vậy không ? Tại sao ?**

Có. K3, Đ2 PLTT Thương mại.

**Câu 3 (1 đ): Hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên được ký giữa văn phòng luật sư với công ty H.T cần có những nội dung nào ?**

**1. Nội dung và phạm vi công việc tư vấn**

Từ thực tế của quá trình cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua, chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp cho Quý Công ty những Dịch vụ sau:

- Cung cấp đều đặn hàng tháng các văn bản pháp luật mới có ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty.
- Cung cấp các chỉ dẫn cần thiết và cố vấn cho Quý Công ty về các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Công ty trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.
- Khi có yêu cầu của Quý Công ty, tiến hành nghiên cứu và cho ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo hợp đồng, thoả thuận, tài liệu giao dịch khác nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Quý Công ty cũng như đảm bảo việc các tài liệu, hồ sơ nói trên tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước.
- Tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty khi được yêu cầu bằng miệng hoặc bằng văn bản trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

**2. Hiệu lực và thời hạn của Hợp đồng cung cấp dịch vụ**

Hợp đồng dịch vụ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi một Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản, ít nhất là ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt Hợp đồng.

**3. Phí tư vấn và các điều kiện thanh toán**

Quý Công ty có thể lựa chọn một trong 02 phương thức xác định và thanh toán phí dịch vụ tư vấn, cụ thể như sau:

<u>Phương án 1</u>

Hàng tháng (chậm nhất là vào ngày mồng 5 của tháng), Quý Công ty sẽ trả cho chúng tôi một khoản phí tính theo tháng (chưa có thuế giá trị gia tăng) là .../tháng

Khoản phí trả cho các dịch vụ do chúng tôi cung cấp thêm theo quy định trong các Phụ lục của Hợp đồng (nếu có), sẽ được xác định trên cơ sở từng vụ việc cụ thể, không nằm trong khoản phí trả theo tháng nói trên.

<u>Phương án 2</u>

Phí được trả tính theo giờ làm việc thực tế của luật sư. Mức phí luật sư được ấn định là tương đương …/giờ. Cuối mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi cho Quý Công ty một bảng kê chi tiết thời gian mà luật sư thực tế đã làm việc cho Quý Công ty trong tháng và trên cơ sở đó xác định khoản phí luật sư mà Quý Công ty sẽ thanh toán cho chúng tôi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được gửi tới cho Quý Công ty.

**4. Các điều khoản khác**